

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ
«Історія та теорія держави і права»

Назва курсу	Історія та теорія держави і права
Веб-сайт для курсу	http://do.luguniv.edu.ua http://do1.luguniv.edu.ua
Мета й завдання курсу	Мета: надати студентам знання з основ правової науки, піднести на належний рівень правосвідомості і правову культуру майбутніх фахівців. Завдання: – надати знання щодо закономірностей розвитку державно-правової дійсності, форм і способів впливу держави і права на людину; – сформувати розуміння природи державно-правових явищ і їх роль у розвитку людства; – сформувати стійкі знання базових державно-правових термінів; – досягти привалювання правової ідеології у правосвідомості майбутніх спеціалістів та наблизити до професійного рівня їх правову культуру.
Тривалість курсу	Навчальна дисципліна викладається протягом 1 семестру; Кількість кредитів ECTS – 6,0 кред.; кількість годин – 180,0 год.; Форма контролю – екзамен.
Результати навчання	<i>Загальні компетентності (ЗК):</i> ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов'язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку. ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження. ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 5. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 13. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 15. Здатність до критичного, системно-раціоналізованого мислення, толерантності до різних ідей, принципово нових точок зору і фактів дійсності, що ґрунтуються на системному теоретичному світогляді. <i>Фахові компетентності (ФК):</i> ФК 1. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння з історії та правознавства, зокрема критичне мислення та мовно-комунікативні уміння й навички, за допомогою сучасних методик і технологій навчання, виховання і розвитку, моделювати зміст навчання (у т.ч. інтегрованого) з історії та правознавства відповідно до обов'язкових результатів навчання. ФК 11. Здатність до перенесення системи наукових історичних знань у площину історії та правознавства як навчальних предметів, чітко і логічно відтворювати базові історичні знання, оцінювати нові відомості, факти, події та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної історичної картини світу.

	ФК 12. Здатність вільно володіти сучасними теоретичними основами предметної спеціалізації з правознавства. ФК 14. Здатність формувати історичну та громадянську свідомість, політичну культуру, національну гідність та історичну національну пам'ять. <i>Програмні результати навчання:</i> ПРЗ 7. На основі системного теоретичного світогляду розуміє та пояснює фундаментальні закономірності розвитку природи, суспільства і мислення. ПРЗ 12. Демонструє знання основних положень теорії та історії держави і права, основними понять і категорій права, базових доктринальних положень основних галузей права, особливостей правового регулювання їх використання. ПРУ 1. Уміє використовувати інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності. ПРУ 12. Уміє аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати норми, що регулюють правовідносини, показувати їх практичне застосування. ПРУ 13. Здатний пояснити та провести аналіз суспільних явищ, процесів і тенденцій у державі та світі, концепцію сталого розвитку людства. ПРК 3. Уміє представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань. ПРА 5. Вміє формулювати проблеми та обґрунтовані висновки і оцінки, застосовувати отримані результати до професійних ситуацій та проблем.
Теми	МОДУЛЬ 1. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 1. Предмет, методи та джерела історії держави і права. Періодизація. 2. Походження держави і права. 3. Держава і право Стародавнього Сходу. 4. Античні держави та право: Грецькі поліси і Рим. 5. Римське право та його рецепція в Європі. 6. Держава і право середньовічної Європи. 7. Державність і право у Візантії та середньовічних державах Сходу. 8. Ранньомодерні держави: централізація влади та абсолютизм. 9. Буржуазні революції та формування конституціоналізму. 10. Історія держави і права на українських землях. МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 1. Теорія держави і права як наука: предмет, функції, методологія. 2. Поняття держави: ознаки, сутність, функції. 3. Механізм держави та апарат влади. 4. Форми держави. 5. Поняття права: ознаки, принципи, функції. 6. Норма права: структура, види, способи викладення. 7. Джерела (форми) права: звичай, прецедент, нормативно-правовий акт. 8. Система права і система законодавства. Галузева структура. 9. Реалізація права: правовідносини, правозастосування, тлумачення. 10. Правова культура, правосвідомість, законність і правопорядок.
Орієнтація (на кого розрахований курс)	Курс розрахований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія), галузі знань 01 Освіта ОПП «Історія, правознавство»

Резюме викладача	Медведська В. Ю. – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та правознавства.
Попередня підготовка	Сформовані компетентності, визначені Державним стандартом повної загальної середньої освіти.
Як навчатися?	Навчання здійснюється під час лекційних і семінарських занять, самостійної позааудиторної роботи та індивідуальних консультацій з викладачем. Для оцінки знань використовуються методи усного та письмового контролю, тестовий контроль.
Навчальні матеріали	<i>Основна навчальна література:</i> Історія держави і права зарубіжних країн: підручник / за ред. В. Д. Гончаренка. Харків: Право, 2001. Історія держави і права України : підруч. у 2-х т. / В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. ; за ред. : В. Я. Тація та ін. К. : Ін Юре, 2003. Теорія держави і права: підручник / за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2015. 368 с. Тополевський Р. Б., Федіна Н. В. Теорія держави і права: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 268 с. Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. Скаун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с. <i>Додаткова навчальна література</i> Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко та ін. Харків: Право. Історія держави і права зарубіжних країн: хрестоматія / упоряд. В. Д. Гончаренко. Київ: Ін Юре, 2002. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн. Київ: Центр учбової літератури, 2008. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Львів: Край, 2008. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: підручник. Київ: Кондор, 2006. Загальна теорія держави та права: підручник / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. Нерсисянц В. С. Общая теория права и государства. Москва: Норма, 2004. Hart H. L. A. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Необхідне устаткування	Комп'ютер, доступ до мережі Інтернет.
Спільні / індивідуальні види навчальної діяльності	– слухання лекцій; – виступ з повідомленням на семінарі; – виголошення доповіді на семінарі; – участь у дискусії на семінарі; – аналіз першоджерел
Оцінювання (онлайн / очно)	За загальною кількістю балів отриманих протягом семестру за виконання модульних контрольних робіт, самостійної роботи та під час аудиторних занять.

Критерії оцінювання (окремо для кожного виду діяльності)	Максимальна кількість балів , що здобувач вищої освіти може отримати за навчальну дисципліну, дорівнює 100 (100%). Відповідність оцінок за різними системами (100-бальна система, ECTS, 4-бальна національна система) наведено в таблиці:		
	Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
	відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок.
	добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками.
	добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками.
	задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків.
	задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки.
	незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю.
	незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом.
	За практичні заняття і самостійну роботу здобувач вищої освіти може отримати до 50 балів. За КМР – по 20 балів За екзамен – 30 балів		
Забезпечення виконання принципів академічної доброчесності	Відповідно до Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»		
Feedback курсу	Feedback на освітній компонент: форма зворотного зв’язку на освітньому порталі університету (http://do.luguniv.edu.ua)		